EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE EXEMPLÓPOLIS

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE EXEMPLÓPOLIS
Processo nº 0000001-00.2026.8.99.0001 · DOCUMENTO FICTÍCIO PARA DEMONSTRAÇÃO

O MUNICÍPIO DE EXEMPLÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público, por sua procuradora, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais que lhe move ANA BEATRIZ EXEMPLO, vem apresentar CONTESTAÇÃO, pelos fundamentos a seguir.

I – SÍNTESE DA INICIAL

A autora alega que foi lançado em seu nome o IPTU de imóvel que nunca lhe pertenceu, por homonímia, e que o débito de 2025 foi inscrito em dívida ativa e levado ao Serasa. Pede a declaração de inexistência do débito, a exclusão das restrições e indenização por danos morais de R$ 8.000,00.

II – PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Após a citação, a Secretaria de Finanças reconheceu o erro cadastral e cancelou o lançamento de 2025, conforme despacho administrativo juntado. Não havendo mais débito, falta interesse processual superveniente, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

III – MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL

O lançamento decorreu de inconsistência no cadastro imobiliário, sem dolo ou culpa grave do servidor. A autora não comprovou abalo concreto à sua honra ou recusa de crédito. Mero aborrecimento não gera dever de indenizar, nos termos do art. 186 do Código Civil.

IV – SUBSIDIARIAMENTE: REDUÇÃO DO VALOR

Caso se entenda devida alguma indenização, o valor pedido é excessivo e deve ser reduzido a patamar módico, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

V – HONORÁRIOS: ART. 90, § 4º, DO CPC

O Município reconheceu o pedido e cumpriu a obrigação ao cancelar o lançamento, razão pela qual eventuais honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

VI – PEDIDOS

Ante o exposto, requer: a) a extinção do processo sem resolução do mérito; b) subsidiariamente, a improcedência do pedido de danos morais; c) subsidiariamente, a redução do valor; d) a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

Termos em que pede deferimento. Exemplópolis, 10 de setembro de 2026. Procuradora do Município (nome fictício).